

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5164/2537

นาย สายัณต์ พันธุ์ไพศาล กับพวก
กรมโยธาธิการ

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 63, มาตรา ข้อ 76

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และเขตดุสิต เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2527 มาตรา 4

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 76 บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้ว ให้กำหนดเท่าราคาทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้ (1) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับในกรณีที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้น ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่กำหนดให้ใช้ค่าทดแทนตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดนั้น หมายถึงราคาธรรมดาที่อาจซื้อขายกันในท้องตลาดตามความเป็นจริงในวันที่พระราชกฤษฎีกา ใช้บังคับ มิได้หมายความว่า ถ้าในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินก็ต้องถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทนทั้งการที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งสิบสองโดยถือเอาราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวเป็นเกณฑ์กำหนดราคาค่าทดแทนย่อมคงที่ตลอดเวลาที่ใช้ราคาประเมินนั้นมีใช้ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดซึ่งที่ดินของโจทก์ทั้งสิบสองอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ปรากฏว่า วันที่ 28 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวัน

ที่พระราชกฤษฎีกา ประกาศใช้บังคับ จำเลยนำเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เริ่มใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 มาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองนับว่าเป็นราคาที่แตกต่างจากราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ประกาศใช้บังคับแน่ เนื่องจากเป็นเวลาที่เนิ่นนานร่วม 3 ปีแล้ว ราคาที่ดินย่อมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นธรรมดา ราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 จึงเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตดุสิต เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527 มีหน้าที่สำรวจที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน ดำเนินการเพื่อเข้าครอบครองที่ดิน ตลอดจนกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี บริเวณริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เชิงสะพานพระรามหกจำเลยได้ทำความตกลงกับโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์ทั้งสองยอมรับเงินค่าทดแทนตามจำนวนที่จำเลยกำหนดให้ แต่เห็นว่ายังไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสองจึงได้สงวนสิทธิในการที่จะฟ้องร้องเรียกเงินค่าทดแทนที่จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก จำเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยค่าทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพราะมิได้กำหนดให้ตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกา

ใช้บังคับ การกำหนดค่าทดแทนของจำเลยไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้
บังคับจำเลยชำระค่าทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 2,340,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน
635,200 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 577,400 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 5,245,000 บาท
โจทก์ที่ 5 และที่ 6 จำนวน 8,355,000 บาท โจทก์ที่ 7 ที่ 8 และที่ 9 จำนวน
790,000 บาท โจทก์ที่ 10 และที่ 11 จำนวน 1,365,000 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน
1,116,000 บาท โจทก์ที่ 10 และที่ 12 จำนวน 4,341,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนต่าง ๆ ดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกา ใช้บังคับเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า การกำหนดค่าทดแทนเฉพาะที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่ถูก
เวนคืนนั้น จำเลยได้กำหนดให้ตามราคาที่เป็นธรรมแล้วโดยถือบัญชีกำหนดจำนวน
ราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในปี 2525-2527 เป็นหลัก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าทดแทนเพิ่มแก่โจทก์ที่ 1
จำนวน 468,000 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 117,750 บาท โจทก์ โจทก์ที่ 3 จำนวน
128,500 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 524,500 บาท โจทก์ที่ 5 และที่ 6 จำนวน
1,671,000 บาท โจทก์ที่ 7 ที่ 8 และที่ 9 จำนวน 79,000 บาท โจทก์ที่ 10 และที่
11 จำนวน 273,000 บาท โจทก์ที่ 11 จำนวน 124,000 บาท โจทก์ที่ 10 และที่ 12
จำนวน 765,200 บาท และให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ทุกคนจากต้นเงินตามที่
กล่าวมานี้ทุกจำนวนในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2527
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยต้องจ่ายค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองโดยถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้บังคับในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 นั้นเป็นการถูกต้องและเป็นธรรมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76 แล้ว การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองโดยถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้บังคับระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 ตามเอกสารหมายเลข 47 มาเป็นหลักในการพิจารณาให้ค่าทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองคน ไม่เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 76 บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนนั้นถ้าไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้ว ให้กำหนดเท่าราคาทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังกล่าวต่อไปนี้ (1) ในวันพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ ในกรณีที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่กำหนดให้ใช้ค่าทดแทนตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในตลาดนั้น หมายถึงราคาธรรมดาที่อาจซื้อขายกันในตลาดตามความเป็นจริงในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ มิใช่หมายความว่า ถ้าในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายกันที่สำนักงานที่ดินก็ต้องถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทน ทั้งการที่จำเลยกำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ทั้งสองโดยถือเอาราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวเป็นเกณฑ์กำหนดราคาค่าทดแทนย่อมคงที่ตลอดเวลาที่ใช้ราคาประเมินนั้น มิใช่ราคาที่

ซื้อขายกันในท้องตลาด ซึ่งที่ดินของโจทก์ทั้งสิบสองอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ปรากฏว่า วันที่ 28 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้บังคับ จำเลยนำเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เริ่มใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 ตามเอกสารหมายเลข 1 มาเป็นเกณฑ์กำหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสิบสองนับว่าเป็นราคาที่แตกต่างจากราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนประกาศใช้บังคับแน่ เนื่องจากเป็นเวลาเนิ่นนานร่วม 3 ปีแล้ว ราคาที่ดินย่อมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามเอกสารหมายเลข 47 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงชื่อในประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2527 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 เป็นที่เห็นได้ว่า คณะกรรมการมีการกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามเอกสารหมายเลข 5 ใช้บังคับเพียง 3 วัน ดังนั้นราคาประเมินตามเอกสารหมายเลข 47 จึงเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์ทั้งสิบสองโดยถือเอาราคาประเมินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้บังคับในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 จึงชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์-ปราโมทย์ บุนนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ